МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2020 оны 12 дугаар сарын 28 №2/30 Улаанбаатар хот

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Ш.ИДЭРБАЯСГАЛАН ТАНАА

Комисст ирүүлсэн мэдээллийн мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, мөн хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн 2020 оны 11 дүгээр сарын 04-нөөс 05-ны өдрүүдэд тус аймгийн .... сумын Засаг даргын Тамгын газрын ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаанд дахь ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийв.

Хяналт шалгалтыг холбогдох албан тушаалтнуудаас тайлбар, тодруулга авах, шаардлагатай баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, ажилтнуудтай ганцаарчилан ярилцлага хийх, санал асуулга авах зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд санал асуулга, ганцаарчилсан ярилцлагад нийт 47 албан хаагч хамрагдсан байна.

Хяналт шалгалтын дүнг үндэслэн хүний эрхийн зөрчлийг арилгуулах, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1.1 дэх заалтад ажилтны нэг сарын дундаж цалин хөлснөөс хэтрэхгүй хэмжээний хохирлыг нөхөн төлүүлэх тухай ажил олгогчийн шийдвэр гарсан, мөн зүйлийн 63.1.2 дахь заалтад хууль тогтоомжид заасан бусад тохиолдолд ажилтны цалин хөлснөөс суутгал хийж болно гэж заажээ. Гэтэл тус сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны А/09 дүгээр тушаалаар батлсан “Хамт олны хуримтлалын сан ажиллуулах тухай журам”-ын 1.2-т “сар бүрийн цалингаас 8,000 төгрөг суутган авна” гэсэн нь дээрх хуулийн заалтыг зөрчсөн байна.

Иймээс тухайн хууль зөрчсөн үйлдлийг арилгуулах, хуульд зааснаас бусад үндэслэлээр ажилтны цалин хөлснөөс суутгал хийхгүй байх.

Шалгалтын явцад ажилтнуудтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагад ...үйлчилгээний ажилтнууд аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх байгууллага, аж ахуйн нэгжид хүргэх албан бичгийг тараах ажлыг үндсэн ажлынхаа хажуугаар гүйцэтгэдэг, ажлын урамшуулал гээд сард 10 литр бензин талон олгодог нь хаанаа ч хүрдэггүй, үйлчлэгч нарт машин унаа байхгүй учир явганаар эсхүл бензин талонаа шатахуун түгээх станцад зарж тэр мөнгөөрөө такси барьж энэ ажлыг гүйцэтгэдэг” талаар ярьсан байна.Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар батлсан Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журмын 1.3-т “Албан тушаалын тодорхойлолт нь төрийн албан хаагч тухайн албан тушаалын тодорхойлолтод заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх биелэлтийг хариуцах үндэслэл болно”

гэж заасан байх боловч тус байгууллагын үйлчлэгчийн ажлын байрны тодорхойлолт болон Хөдөлмөрийн гэрээнд үндсэн ажлын чиг үүргээс гадна нэмэлт нөхцөлд “архив албан хэрэг хөтлөлтийн зааврыг байгууллагын хэмжээнд мөрдөж,байгууллагын хэмжээнд гаргаж буй баримтыг стандарт журмын дагуу үйлдэж, архивын нэгж болгон архивлах”, “Сургууль, цэцэрлэг, СЭМТ, бусад байгууллагуудад албан бичиг тоотыг зайлшгүй шаардлагатай үед ээлжээр хүргэх ажлыг хариуцах”-аар тусгажээ.

Үүнээс үзэхэд тус байгууллагын үйлчлэгч нар үндсэн ажпаас гадна албан бичиг архивлах, хүргэх ажлыг давхар гүйцэтгэдэг байх тул Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 51.1 дэх хэсэгт “Ажилтанд ажлын байр нь тодорхойлолтыг үндэслэн мэргэшлийн зэргийн, хөдөлмөрийн нөхцөлийн болон бусад нэмэгдлийг хамтын гэрээгээр тогтоон олгоно.” гэж заасныг үндэслэн тэдэнд ажил үүрэг хавсран гүйцэтгэсний нэмэгдэл хөлс, урамшууллыг сар бүр олгох нь зүйтэй байна.

Төрийн албаны тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.4 дэх заалтад “албан тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан ашиглах, бусдыг бэлгийн болон хувийн ашиг сонирхолдоо нийцүүлэн аливаа хэлбэрээр дарамтлах, хавчин гадуурхах эрхшээлдээ байлгахыг хориглоно”, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр 11.6.1 дэх заалтад “байгууллагын бусад ажилтан болон харилцагч, үйлчлүүлэгчид бэлгийн дарамт үзүүлэхгүй байх”, Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 3.1.3.в-д “жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамт үзүүлэхээс ангид байх’ гэж тус тус заажээ.

Шалгалтын явцад ажилтнуудтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагад “...удирдлагын зүгээс зарим эмэгтэй ажилтанд ажпын байрны бэлгийн дарамт үзүүлсэн гэх яриаг сонсож байсан ч энэ талаар нарийн сайн мэдэхгүй байна” гэжээ. Мөн тус байгууллага нь ажлын байрны бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөргүй, ажилтнуудыг сургалт, гэгээрлийн үйл ажиллагаанд хамруулаагүй болох нь тогтоогдсон.

Иймд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь хэсэгт заасан “бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх” гэсэн хуулийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах.

Тус сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2020 оны А/01 дугаар тушаалаар баталсан Хөдөлмөрийн дотоод журамд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх хэсэгт “ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээг заавал тусгах” гэсэн заалтыг биелүүлээгүй байх тул нэмж оруулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй”, мөн зүйлийн 28.4 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний зөвлөмжийн дагуу арга хэмжээ аваагүй нь албан тушаалтныг албан тушаалаас нь бууруулах, биелүүлэх хүртэлх хугацаанд хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, үйл ажиллагааг нь түр зогсоох саналыг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гаргах үндэслэл болно.” гэж заасан тул Зөвлөмжийн мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авч, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх мэдээллээ дээрх хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 10 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ